

0000446-02.2018.8.26.0348

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Furto

Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/01/2022

... DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR FATO ANTERIOR, MAS COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. CONSIDERAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] II - Esta Corte tem entendimento reiterado de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

2ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Maua - SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0000446-02.2018.8.26.0348 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000446-02.2018.8.26.0348

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDSON SOUZA NASCIMENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

EDISON DE SOUZA foi denunciado como incurso nos incisos II e IV do parágrafo nº do art. 155 do Código Penal e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

Narra a denúncia que, no dia 30 de outubro de 2017, no período da tarde, na rua Jundiaí, 82, nesta cidade e comarca de Mauá, o acusado, previamente ajustado e agindo com unidade de desígnios com a adolescente E.M.A.A.C., subtraiu, para proveito comum e mediante fraude, o aparelho celular da marca Positivo, IMEI 357175079525928, do Consultório de Reabilitação Mental, representado por Elenice Maria de Andrade.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias descritas acima, o acusado, corrompeu e facilitou a corrupção de E.M.A.A.C., então com 16 anos de idade, induzindo-a a praticar infração penal e com ela praticando-a.

Recebida a denúncia o réu foi citado e apresentou resposta à acusação.

Testemunhas arroladas pelas partes devidamente inquiridas. Por fim, o réu foi interrogado.

Em memoriais finais, o Ministério Público requer a procedência da ação penal nos termos da denúncia, enquanto a Defesa busca a absolvição dos delitos, ou, ao menos, a fixação das penas no mínimo legal, além da imposição de regime inicial aberto e a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos.

É o relatório.
Fundamento e Decido.

Procede a acusação.

A materialidade delitiva foi comprovada boletim de ocorrência (fls. 04-5), fotografia de fl. 08, auto de reconhecimento fotográfico (fl. 09), além da prova oral colhida.

Evidenciou-se a autoria.

O réu não foi localizado para ser ouvido em solo policial. Sob o contraditório, negou a acusação. Afirmou que furtava celulares Samsung e MotoG. Não furtou o aparelho mencionado nos autos, já que era da marca Positivo (mídia digital).

A versão do réu está isolada do conjunto probatório.

A representante da vítima, na fase administrativa, informou que (sic) "é secretária do Consultório de Reabilitação Mental, na data de 30/10 do corrente ano no horário aproximado das 14h00, a declarante atendeu um casal que alegava querer agendar uma consulta com o psicólogo, sendo certo que enquanto preenchia a ficha de pré-agendamento com o rapaz, a mulher alegando estar grávida pediu para sentar em uma cadeira próxima a um computador de outra mesa onde o aparelho celular do consultório estava carregando, quando o casal saiu a declarante percebeu que o aparelho havia sido desconectado e subtraído, fato registrado no RDO Eletrônico 1454958/17. A declarante comentou o fato em um grupo do consultório, onde a psicóloga Silvana lhe informou que havia acontecido um fato semelhante em outro consultório próximo à casa dela e como o consultório tinha câmeras de segurança ela lhe repassou a foto do casal que havia furtado aquele consultório, assim que recebeu a foto a declarante reconheceu como sendo os mesmo que haviam estado em seu trabalho. Na data de ontem, a declarante recebeu um telefonema do setor de investigações tendo sido agendado o reconhecimento fotográfico para data de hoje, onde ela reconheceu os furtadores como sendo Edson Souza e Elem Monteiro Albuquerque Alves da Costa" (fl. 06).

Em juízo, confirmou que no dia dos fatos o réu chegou ao local junto com sua suposta esposa e solicitou o agendamento de uma consulta para ela. Ele ficou na sua frente e a moça pediu para sentar, pois estava grávida. A cadeira ficava atrás de onde atendia o rapaz. Em princípio, não percebeu nada e agendou a consulta. Ato contínuo, eles deixaram o consultório e, quando foi pegar o telefone, o bem não estava mais carregando. Não viu nada, porém logo depois de terem deixado o local, deu falta do aparelho. Esclareceu que no momento do ocorrido não havia circulação de outras pessoas no local. Por fim, acrescentou que recebeu em seu celular informações sobre um casal que estava "fazendo a limpa" na região. Assim que percebeu o furto, tentou ligar para o telefone deixado pelo casal, desde logo ligando-os à prática do delito (mídia digital).

Nesses termos, diante da confirmação da vítima, de que o telefone estava no consultório e, logo após a passagem do casal pelo local, não mais o encontrou, somado ao reconhecimento fotográfico feito em solo policial, evidente que o réu participou da subtração.

Anote-se que o acusado ostenta inúmeras condenações, desta Vara Criminal, inclusive, pela prática de furto em clínicas e consultórios, na companhia da adolescente em questão, no mesmo período dos fatos ora apurados (cf. certidão de feitos criminais às fls. 119-29), conferindo, assim, maior credibilidade à prova acusativa.

As qualificadoras do concurso de pessoas e da fraude foram devidamente comprovadas pela prova oral colhida.

Isto porque o réu, na companhia da adolescente, utilizou-se de artifício para mitigar a vigilância da vítima, ou seja, enquanto Edson distraía a funcionária do consultório com o suposto agendamento de uma consulta, a adolescente subtraía o telefone. Em caso símile, o e. Tribunal de Justiça assim decidiu:

"Percebe-se assim, pelos depoimentos das testemunhas, pela confissão do o réu, aliadas às demais provas, que o réu Cristiano foi o autor do delito de furto praticado mediante fraude, eis que o réu se passou por um possível paciente da clínica para ter acesso ao aparelho celular. Não há falar em afastamento da qualificadora da fraude, tendo em vista que esta restou evidente, na medida em que Cristiano fingiu interesse em consultar-se com a ofendida, e, num momento de desatenção da secretária, apoderou-se do celular que estava sobre uma mesa e saiu despercebido, pois havia deixado o portão apenas encostado, tudo comprovado através das imagens das câmeras de segurança que mostram o momento da subtração (fls. 45/48 e 52/54)." (TJSP; Apelação Criminal 1502116-02.2021.8.26.0540; Relator (a): Gonçalves Júnior; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/12/2021; Data de Registro: 15/12/2021 - grifo nosso).

Ainda sobre o tema:

Furtos qualificados - Art. 155, § nº, incisos II e IV, c.c. art. 70 e, por sete vezes, na forma do art. 71, todos do CP - Absolvição por insuficiência probatória - Incogitável - Rés admitiram a prática delitiva e tais narrativas foram confirmadas pelas declarações da vítimas, bem como pelos reconhecimentos positivos - Desclassificação dos furtos qualificados para o delito de estelionato - Impossível - A distinção entre furto qualificado mediante fraude e estelionato se faz, principalmente, pela análise do elemento comum da fraude que, no primeiro, é utilizada pelo agente com o fim de burlar a vigilância da vítima que, desatenta, tem seu bem subtraído, sem que se perceba; no segundo, a fraude é usada como meio de obter o consentimento da vítima que, iludida, entrega voluntariamente o bem ao agente - [...] Recursos defensivos parcialmente providos. (TJSP; Apelação Criminal 0000070-42.2017.8.26.0189; Relator (a): Freitas Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Fernandópolis - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 06/03/2020 - grifo nosso).

Da mesma forma, evidente a prática do crime de corrupção de menores. Não há dúvida de que o réu envolveu a adolescente E.M.A.A.C., também reconhecida pela vítima na esfera administrativa, na prática delitiva. É o que basta para caracterização do delito.

De acordo com a Súmula 500 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, o crime em comento é formal, sendo desnecessária a prova da efetiva corrupção do menor. Neste sentido: "(...) Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal (...)"

(REsp 1112326 DF, submetido ao procedimento dos recursos especiais repetitivos, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 08/02/2012).

Não se argumente que há bis in idem na imputação da qualificadora do concurso de agentes em conjunto com o crime de corrupção de menores. Nesse sentido, precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. BIS IN IDEM ENTRE A QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES E A CONDENAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE OS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. (AREsp nº 1590926 - SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, 13/08/2020 - grifo nosso)

Dentro deste espectro, provadas a autoria e materialidade dos delitos.

Passo à dosagem das penas.

Tendo em vista as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, aumentam-se as penas-bases dos delitos em 1/6, pelos maus antecedentes (certidão de fls. 124-8 - processos nº 13307-54.2017, 13308-39.2017, 13309-24.2017, 13310-09.2017, 3282-93.2017, 702-48.2018), fixando-as em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa para o furto e 01 ano e 02 meses de reclusão para a corrupção de menores.

Registre-se ser possível a utilização de condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior à data do presente ocorrido, como maus antecedentes. Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR FATO ANTERIOR, MAS COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. CONSIDERAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] II - Esta Corte tem entendimento reiterado de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado. (Precedentes). [...] Habeas corpus não conhecido. (HC 424.759/SP, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018 - grifo nosso).

Na segunda etapa, tendo em vista a reincidência (certidão de fl. 128 - processo 257-91.2014), aumenta-se a reprimenda do crime de furto em 1/3, por ser específica a recidiva, e em 1/6 a pena do crime de corrupção de menores, perfazendo 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e 14 dias-multa e 01 ano e 04 meses de reclusão, respectivamente.

A reincidência específica justifica referida fração de aumento, já que maior o desvalor da conduta. Neste sentido, precedente do e. Superior Tribunal de Justiça:

"A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, e acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus. É permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Na espécie, o julgado é claro em reconhecer a reincidência específica do paciente, fato que justifica o incremento da pena em 1/3 (um terço)" (HC nº

257.571/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 18/02/2014).

Por fim, reconhece-se o concurso formal entre os delitos de furto qualificado e corrupção de menores (STJ, HC 230.314/ES) e soma-se mais 1/6 às penas do crime mais grave - furto qualificado - observada a regra do parágrafo único do art. 70 do Código Penal- definindo-se a condenação em 03 anos, 07 meses e 16 dias de reclusão e 16 dias-multa.

O valor do dia multa é o unitário mínimo.

O regime inicial de cumprimento da pena deverá ser o fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal, considerados os péssimos antecedentes do réu, dedicado à iteração criminosa, notadamente por crimes de furto. Regime mais brando não seria suficiente para prevenção e reprovação da conduta. Pelo mesmo motivo, não se aplica nenhum benefício legal.

Posto isso, julgo procedente a ação penal para CONDENAR o réu EDISON DE SOUZA NASCIMENTO, qualificado nos autos, às penas de 03 anos, 07 meses e 16 dias de reclusão, sob o regime inicial fechado, e a pagar 16 dias-multa, no unitário mínimo, por infração aos incisos II e IV do parágrafo 4.º do art. 155 do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso formal.

Faculta-se ao réu o apelo em liberdade.

Com o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella - Juiz de Direito
(assinado eletronicamente)

Maua, 14 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA